

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1838/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วิรัช จง สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 336

วันเกิดเหตุ ผ. พาผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศชมวัดโดยเรือรับจ้างของจำเลย ขากลับเมื่อจำเลยขับเรือมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา จำเลยหยุดเรือแล้วพูดภาษาไทยกับ ผ. ว่าต้องการค่าโดยสาร เมื่อผู้เสียหายทราบจึงหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแต่ยังไม่ทันส่งเงินให้ ผ. ได้หยิบเอาเงิน 2,000 บาท จากกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายไปส่งให้จำเลยบอกผู้เสียหายว่าเป็นค่าโดยสาร จำเลยแสดงท่าทางไม่พอใจต้องการเงินค่าโดยสารมากกว่านั้นอีก ผ. จึงหยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายให้จำเลยอีก 500 บาท ผ. ยังแจ้งแก่ผู้เสียหายว่าไม่เพียงพอ ต้องการอีก 50 เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ผู้เสียหายไม่มีให้ ผู้เสียหายเป็นชาวต่างประเทศและเป็นผู้โดยสารคนเดียวอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับ ผ. และจำเลยแสดงท่าทางซึ่งขัดผู้เสียหายกลัวอันตรายจึงไม่กล้าขัดขึ้น เมื่อจำเลยขับเรือเข้าไปถึงฝั่ง ผู้เสียหายเห็นว่าปลอดภัยจึงได้พยายามเรียกร้องเอาเงินคืนผ.เอาเงินจากจำเลยคืนผู้เสียหาย 1,000 บาทจากนั้นผ. และจำเลยก็แยกย้ายกันไป พฤติการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่า ผ. กับจำเลยรู้เห็นว่าจะกระทำการดังกล่าวด้วยกัน เป็นการร่วมกันกระทำความผิดเป็นฉันทกการด้วยกัน ส่วนการที่ ผ. และจำเลยคืนเงินบางส่วนให้ผู้เสียหายเกิดขึ้นภายหลังการกระทำความผิด เพราะผู้เสียหายโวยวายขอเงิน การคืนเงินบางส่วนให้อาจเป็นการผ่อนคลายเป็นการไม่ให้ผู้เสียหายติดใจดำเนินคดี จะ

นำมาเป็นเครื่องชี้เจตนาในการกระทำผิดหาได้ไม่ การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องอีก 1 คนร่วมกันลักเอาธนบัตรไทย 2,400 บาท ของนายหลุยส์ บรูโน ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336, 83 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 1,400 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก 83 ลงโทษจำคุก 4 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามมาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 3 ปีให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 1,400 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย วันเกิดเหตุนายเผือกได้พาผู้เสียหายไปเที่ยวชมวัด โดยลงเรือของจำเลยที่ทำน้ำท่าเตียน เที่ยวจนเวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา จึงได้กลับเมื่อจำเลยขับเรือมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา จำเลยได้หยุดเรือเดินเข้ามาหาผู้

เสียหาย ได้พูดภาษาไทยกับนายเผือกว่าต้องการค่าโดยสาร เมื่อผู้เสียหายทราบจึง
หยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแต่ยังไม่ส่งเงินให้หรือตกลงราคาค่าโดยสาร นายเผือกได้
หยิบเอาเงิน 2,000 บาท จากกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายไปส่งให้จำเลย พร้อมกับ
บอกผู้เสียหายว่าเป็นค่าโดยสาร จำเลยแสดงท่าทางไม่พอใจต้องการเงินค่าโดยสาร
มากกว่านี้อีก นายเผือกจึงได้หยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายให้จำเลยอีก
400 บาท นายเผือกยังแจ้งแก่ผู้เสียหายว่าไม่เพียงพอต้องการอีก 50 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาแต่ผู้เสียหายไม่มีให้ ทั้งเป็นจำนวนมากกว่าค่าโดยสารตามปกติ แต่
เนื่องจากผู้เสียหายเป็นชาวต่างประเทศคนเดียวและอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ประกอบกับนายเผือกและจำเลยแสดงท่าทางขึงขัน ผู้เสียหายกลัวอันตรายจึงไม่กล้า
ขัดขืน เมื่อจำเลยขับเรือเข้าไปถึงฝั่งผู้เสียหายเห็นว่าปลอดภัยจึงได้พยายามเรียกร
้องเอาเงินคืน นายเผือกได้ไปเอาเงินจากจำเลยมาคืนผู้เสียหาย 1,000 บาท จากนั้น
นายเผือกและจำเลยก็แยกย้ายกันไป เห็นได้ว่าการเรียกร้องค่าโดยสารจากผู้เสียหาย
ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะถึงท่า เป็นการเลือกหาสถานที่และโอกาสในการกระ
ทำความผิด จำเลยรับสารภาพว่าร่วมกับนายเผือกกระทำความผิดเช่นนั้นแก่นักท่องเที่ยวมา
หลายครั้งและเมื่อได้เงินแล้วจะแบ่งกันกับนายเผือก ขณะเกิดเหตุทั้งนายเผือกและ
จำเลยแสดงท่าทางขึงขันเป็นเหตุให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างประเทศคนเดียวและอยู่
กลางแม่น้ำเจ้าพระยากลัวอันตรายจึงไม่กล้าขัดขืน พฤติการณ์แห่งคดีบ่งชี้ว่า นาย
เผือกกับจำเลยรู้กันอยู่ว่าจะกระทำการดังกล่าวด้วยกันเป็นการร่วมกันกระทำความ
ผิด เป็นตัวการด้วยกัน การที่นายเผือกและจำเลยคืนเงินบางส่วนให้ผู้เสียหายเกิดขึ้น
ภายหลังการกระทำความผิดที่มีการคืนเงินบางส่วนให้ก็เพราะผู้เสียหายโวยวายขอ
เงินคืนและการคืนเงินบางส่วนให้อาจเป็นการผ่อนคลายเป็นให้ผู้เสียหายติดใจดำเนิน
คดี จะนำมาเป็นเครื่องชี้เจตนาในการกระทำความผิดหาได้ไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้โดย
ปราศจากสงสัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พินากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สมพงษ์ สนั่นเณร-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>